Universität Potsdam

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Professur für Politische Theorie

Legitimationsdefizite bei Jürgen Habermas

Inwiefern braucht der Kapitalismus eine Legitimationsgrundlage?

Hausarbeit

[BVMPUV110] Vertiefungsmodul Politische Theorie und Politische Philosophie
421601 Seminar: Staatstheorie
Wintersemester 2021/22
Inhaber der Professur und Tutor: Prof. Dr. Fabian Schuppert

vorgelegt von:
Anastasia Tsymboulova (804385)
Politik und Wirtschaft (5. Fachsemester)
tsymbouova@uni-potsdam.de
Am Stadtrand 59
14478 Potsdam
0331/712415

Abgabedatum: Sonntag, 3. April 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I
Abbildungsverzeichnis II
1. Einleitung 1
2. Legitimation in der Geschichte der Staatstheorie 3
3. Legitimation und deren Probleme bei Habermas 6
4. Legitimation des Kapitalismus 9
5. Fazit 12
Literaturverzeichnis III
Eidesstaatliche Erklärung V

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Klassifikation Krisentendenzen im Spätkapitalismus; Habermas, 1973 6

1. Einleitung

Legitimität bedeutet, dass eine Herrschaft von den Beherrschten anerkannt und gerechtfertigt wird. Sie ist notwendig für das dauerhafte Fortbestehen von Regierungen. Unabhängig von Staatsform und Regierungssystem braucht es eine Anerkennung durch die Regierten. Ohne diese Legitimität gibt es für die Beherrschten keinen Grund, sich in ihrer Freiheit einschränken zu lassen. Unter dem Gesichtspunkt ist es spannend zu sehen, wie sich die Herrschaft durch den „Geist des Kapitalismus“ (Weber, 1904) über Jahrhunderte standhaft beweist. Seit dem Beginn des Frühkapitalismus im 16. Jahrhundert regieren Geld, Profit und Kapital, neben der offiziellen, legitimen Herrschaft. Alternativen, wie beispielsweise die Planwirtschaft, scheiterten und festigten damit weiter die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Diese beeinflusst den Alltag von nahezu der gesamten Weltbevölkerung. In der vorliegenden Arbeit wird diskutiert, inwiefern dieser Ordnung eine Legitimation zu Grunde liegt und ob es diese überhaupt benötigt. Hierfür wird zuerst ein staatstheoretischer Überblick über die Geschichte der Legitimationsdebatte gegeben und dann die Theorie von Jürgen Habermas vorgestellt. Der deutsche Philosoph und Soziologe schrieb 1973 das Buch „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“. Darin untersuchte er Krisen und Probleme des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systems und führt dabei die Analysen des Kapitalismus von Karl Marx fort. 1976 verfasste er den Beitrag „Legitimationsprobleme im modernen Staat“. In beiden Werken kommt er zu der Erkenntnis, dass die Ursache für Legitimationsprobleme die Re-Politisierung der Öffentlichkeit sei und der Staat der gestiegenen Nachfrage nach Mitsprache nicht gerecht werde. Zeitgleich verursacht der Kapitalismus gesellschaftliche Schäden, die der Staat beseitigen soll. Sobald das nicht gelingt, stelle die Bevölkerung die Legitimation infrage und das führe zu einer dauerhaften Legitimationskrise, neben anderen Krisen. Im Rahmen seiner Argumentation bewegt sich der darauffolgende Diskurs über die Legitimation von Kapitalismus. Habermas geht fälschlicherweise von einer angenommenen Effizienz dieser wirtschaftlichen Ordnung aus und dass eine Legitimation sich ausschließlich auf politische Systeme beziehe und der Kapitalismus nicht die Ursache der Legitimationskrise sei. Das Dilemma des Spätkapitalismus, der unerfüllbare Anspruch an Regierungen negative Folgen der Ökonomie zu regulieren, führe zu einem Dauerproblem, nicht die Wirtschaftsordnung per se. Beide Aspekte, die unterstelle Effizienz oder Alternativlosigkeit und dass der Kapitalismus keine Legitimation bräuchte, werden in der Diskussion dieser Arbeit

kritisiert. Es wird abgewogen inwiefern das Ausmaß des gesellschaftlichen Einflusses und Schäden den Anerkennungsbedarf rechtfertigt oder ob eine indirekte Legitimation durch den Spätkapitalismus, der Regulierung der negativen Auswirkungen durch die Politik, ausreicht. Anschließend wird klar, dass ein so dominierendes System ganz klare Legitimationsgrundlagen braucht, damit der Schaden gerechtfertigt ist oder von der Bevölkerung abgewählt werden kann. Schließlich laufen die Entwicklungen des Kapitalismus auf existenzbedrohende Weltuntergangszenarien hinaus.

2. Legitimation in der Geschichte der Staatstheorie

Die Legitimität ist in der Staatstheorie ein altes Konzept zur Rechtfertigung und Anerkennung des Regimes eines Staates (Abels, 2020, S. 3; Blatter, 2007, S. 271; Glaser, 2015, S. 135f). Der Ursprung des Bergriffs liegt im Wort *„legitimus“,* was so viel wie „Rechtmäßigkeit“ und „Anerkennungswürdigkeit“ bedeute (Glaser, 2015, S. 136; Abels, 2020, S. 3). Im 5. Jahrhundert v. Chr., zu Zeiten der attischen Demokratie, wurde die Regierung vom Demos, dem Volk, durch direkte Wahlen legitimiert und anerkannt (Blatter, 2007, S. 272). Dieses Konzept ist von Geburt an mit der Demokratie eng verbunden, aber geht nicht zwangsläufig damit einher. Im Zuge der Geschichte wurde die demokratische Legitimation von der religiösen abgelöst, die fortan monarchische und kirchliche Herrschaft rechtfertigte (Blatter, 2007, S. 272). Folglich wurde das Regieren mit dem Willen Gottes verteidigt oder durch Erbschaft und Tradition von den Bürgern anerkannt. Die Staatsgewalt bestand aus Geistlichen und Monarchen, die im Namen der Religion amtierten. Einer der ersten Staatstheoretischen Denker zu diesem Thema war Niccoló Machiavelli, welcher in seinem Werk „Der Fürst“ Rat gibt, wie ein Fürst seine Herrschaft legitimiert, falls diese noch nicht durch Tradition oder Religion gerechtfertigt wurde. Sondern im Falle einer gewaltsamen Eroberung eines Gebietes die Rechtmäßigkeit und die Anerkennung der Herrschaft des Volkes noch in Frage steht (Machiavelli & von Oppeln-Bronikowski, 1532). Für eine dauerhafte Regierung solle der Fürst so lange gut und gnädig Herrschen, bis es angebracht sei tyrannisch zu werden, damit das Volk ihn so lange wie möglich anerkennt (Machiavelli & von Oppeln-Bronikowski, 1532, S. 88).

Die Bewegung der Aufklärung im 16. Bis 18. Jahrhundert brachte neue Konzepte von Legitimation hervor, wobei die Idee der Gesellschaftsverträge die Herrschaft fortan rechtfertigen sollte (Saage, 2004, S. 1). Diese Verträge sind hypothetische Vereinbarungen zwischen Regierenden und Regierten, die deren Beziehung und Aufgaben zueinander definierten. Die wichtigsten Denker waren Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jaques Rousseau. Hobbes Theorie des aufgeklärten Absolutismus beruht auf seinem Menschenbild, welches geprägt von Machthunger sowie Ruhmsucht ist und der Annahme, dass in einem freien, aber gesetzlosen Urzustand Chaos, Krieg und Unsicherheit herrschen würde (Saage, 2004, S. 3). Damit rechtfertigte er die Herrschaft durch den vernunftmotivierten Tausch von Freiheit gegen Sicherheit. Das Volk würde lieber in gefahrloseren Verhältnissen Leben und dafür von einem „Leviatan“

regiert werden, weswegen diese Herrschaft anerkannt werde (Saage, 2004, S. 3). Locke hingegen geht, gegenteilig zu Hobbes, in seinem Vertragstheorie von einem Naturzustand aus in dem alle frei und gleich sind, sowie dem „Harm Prinzipal“ folgen, wobei niemandem Schaden zugefügt würde. Der Staat brauche für eine legitime Herrschaft nur am Anfang eine Anerkennung vom Volk und danach reiche eine implizite Zustimmung durch die Nutzung von öffentlichen Gütern oder der Abwesenheit von aktiver Ablehnung der Regierung. Die Rolle des Staates beschränkt sich bei Locke nicht nur darauf Sicherheit herzustellen, wie bei Hobbes, sondern darüber hinaus auch Eigentumsrechte, Freiheit und Allgemeinwohl zu schaffen (Saage, 2004, S. 4). Rousseau geht davon aus das eine Herrschaft nur durch die Anerkennung aller Beteiligten legitimiert werden kann, im Gegensatz zu Locke, wo nur die anfängliche Zustimmung genügt (Peter, 2010). Bei Rousseau setzt sich diese Legitimität aus der Bündelung des Willens jedes einzelnen in einen Gesamtwillen zusammen, welcher die absolute Volkssouveränität widerspiegelt. Seine Vertragstheorie beruht auf der Annahme, dass in einem Naturzustand weder Anerkennungssucht noch Gier herrschen, bis zu dem Zeitpunkt, indem Eigentumsrechte definiert werden. Erst die Einführung privaten Eigentums sei der Ursprung des Verlusts von Gleichheit, Freiheit und Autonomie, anders als bei Hobbes und Locke. Außerdem gleicht sich seine Theorie in dem Punkt, dass der Zusammenschluss zu einer Vertragsgemeinschaft aufgrund von Vernunft passiert und nicht dem Motiv der Furcht (Peter, 2010).

Im 19. Jahrhundert formulierte Max Weber eine neue, modernere Theorie der Legitimität von Herrschaft, in der er alle bereits genannten Konzepte in drei Formen zusammenfasste: die „traditionelle Herrschaft“, die „charismatische Herrschaft“, die „legale Herrschaft“ (Weber, 1922). In der ersten Unterscheidung wird die Herrschaft, wie zu Zeiten der kirchlichen Legitimation, durch Religion oder Erbschaft legitimiert. Die patriarchalische Ordnung bestimme einen *Herrn*, der über *Untertanen* regiere, wobei *Diener* den Staat verwalten. Die charismatische Herrschaft findet die Unterstützung des Volkes in den Fähigkeiten der regierenden Person. Eigenschaften wie Tapferkeit, Führungsqualitäten, Eloquenz seien genug, um die Herrschaft anzuerkennen und Gehorsam zu leisten. Die letzte Unterscheidung ist heute am verbreitetsten. Beispielsweise legt diese auch in der Bundesrepublik Deutschland den Grundstein für eine legitime, gerechtfertigte Regierung. Bei der legalen Herrschaft wird die Legitimität durch die Abwesenheit von Willkür garantiert, indem Bürokratie durch *Beamten* in *Behörden* regiert,

statt *Diener* eines *Herren* oder die *Jünger* dem *Propheten*, *Kriegshelden* oder *Demagogen* (Weber, 1922).

Der Politikwissenschaftler David Easton legte in den 60ern und 70ern den Grundstein des Input und Output Legitimitätskonzept (Blatter, 2007, S. 273). In seiner Theorie legt er den Fokus auf Legitimität und Leistungsfähigkeit von Regierungen. Seine Hypothese lautet, dass eine Herrschaft länger Anerkennung findet, wenn das politische System (Input) bessere Ergebnisse (Output) hervorbringt, welcher den Erwartungen des Volkes entspricht (Blatter, 2007, S. 273). Die Unterstützung von den regierten Bürgern unterscheidet er in zwei Hinsichten. Eine *diffuse*, generelle Unterstützung des politischen Systems, welche aus Vertrauen in die langfristige Leistungsfähigkeit oder Legitimität des politischen Systems mündet (Blatter, 2007, S. 273). Die andere Form von Unterstützung nennt er *spezifisch*. Diese beruht auf kurzfristige Output Legitimität. Darauf aufbauend formuliert 2004 Fritz W. Scharpf seine Legitimationskonzepte und erweiterte diese sogar auf Regierungen „jenseits des Nationalstaats“ (Scharpf, 2004). Seine Theorien sind wiederum die Grundlage der meisten modernen Legitimationsverständnisse.

3. Legitimation und deren Probleme bei Habermas

Jürgen Habermas definiert die Legitimation als „Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung“ (Habermas, 1976, S. 39). Das impliziere, dass die Anerkennung mit jeder neuen politischen Entscheidung in Frage gestellt werden kann. Sobald ein Beschluss in einer modernen Demokratie[1] von der Mehrheit des Demos nicht anerkannt wird, würde das die Legitimität in Frage stellen. Das erzeuge ein Dauerproblem. Im Gegensatz zu der Theorie von beispielsweise John Locke, wo die anfängliche Zustimmung genüge und die darauffolgende Anerkennung der Politik durch passives Schweigen, statt aktive Befürwortung, vermittelt wird. Bei Habermas löse ein hinreichend großer Legitimationsentzug eine Legitimationskrise aus, welche er in seiner Krisentheorie als eine Identitätskrise des politischen Systems eingeordnet wird. In Abbildung 1 wird seine Typologie gezeigt. Der Umfang der Arbeit ermöglicht an dieser Stelle keine detailliertere Erläuterung. Deswegen wird nur die Identitäts-, Legitimations- und Motivationskise erklärt.

Entstehungsort	Systemkrise	Identitätskrise
ökonomisches System	ökonomische Krise	--
politisches System	Rationalitäts-krise	Legitimations-krise
soziokulturelles System	--	Motivations-krise

Abbildung 1 Klassifikation Krisentendenzen im Spätkapitalismus; Habermas, 1973

Die Legitimationskrise sei eine innerpolitische Krise und die typischste Form in der heutigen Zeit. Sie resultiere aus einem inflexiblen soziokulturellen System, welches unzureichend auf Änderungen von Wertvorstellungen eingehe (Treibel & Annette, 2006, S. 61). Eine weitere Ursache kann ein Mangel an „diffuser Massenloyalität“ (Treibel & Annette, 2006, S. 60) sein, wenn es an bedingungslosem Vertrauen in die Regierungstätigkeit, dem Input fehle (Treibel & Annette, 2006, S. 60). Mit Motivationskrise benennt Habermas den Rückgang von Traditionen im soziokulturellen System. Diese Krise sei schon Grund genug für einen Abschwung von Legitimation (Treibel &

[1] Habermas bezieht sich in seiner Schrift auf Deutschland und auf vergleichbare Demokratien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Annette, 2006, S. 61). Die Identitätskrise fasst in seiner Typologie beide Krisen zusammen. Sie gefährde die Sozialintegration (Treibel & Annette, 2006, S. 61). Soziale Integration ist eines der zentralen Konzepte in Habermas Gesellschaftsanalyse und bezieht sich auf das Identifizieren der Bevölkerung mit den gesellschaftlichen Institutionen. Beispielsweise Werte, Normen, Weltbilder, Rechts- und Moralsysteme (Treibel & Annette, 2006, S. 58). Legitimation ist für Habermas ein Grundbaustein des politischen und sozialen Systems, ist notwendig für das Bestehen einer politischen Ordnung und kann bei Abwesenheit zu Revolutionen führen.

Habermas versteht den Spätkapitalismus als organisierten und „staatlich geregelten Kapitalismus“ (Habermas, 1973, S. 9). Erstmals von dem Ökonom Werner Sombart verwendet, bezeichnet diese Gattung eine regulierte, von der Regierung kontrollierte Form des Kapitalismus (Treibel & Annette, 2006, S. 56). Mit beispielsweise Mindestlöhnen, gesetzlich geregelten Arbeitszeiten oder Kinderarbeitsverboten korrigiert der Gesetzgeber die negativen Folgen der kapitalistischen Ausbeutung. Damit unterschiedet sich diese Form von dem Früh- und Liberalkapitalismus, indem sich die Märkte von selbst regulieren und Staat von Wirtschaft getrennt wurde. Ganz im Sinne von Adam Smith Theorie der unsichtbaren Hand, wo beide Systeme unabhängig voneinander eine maximale Wohlfahrt schaffen würden (Smith, 1776). Im Zuge der Geschichte stellte sich heraus, dass eine Abwesenheit von staatlicher Regulation in den meisten Fällen nur die ökonomische Wohlfahrt maximiert, jedoch zum Leidwesen der arbeitenden und ausgebeuteten Bevölkerung, weswegen das System an *diffuser Massenloyalität* verlor. Zum Erhalt des kapitalistischen Systems braucht es Veränderung, um die Bevölkerung gerade so ruhig zu halten (Offe, 1972, S. 160). So etablierte sich schrittweise die Idee einer staatlichen Regulierung, welche den organisierten Kapitalismus erzeugte. Habermas weist darauf hin, dass auch diese Maßnahmen und Gesetzte nicht ausreichen, um alle Krisensymptome zu beheben. Ursache sei der Klassenkonflikt und der daraus resultierende Interessenkonflikt (Habermas, 1973). Der Spätkapitalismus hat zur Folge, dass der öffentliche Sektor, die Interdependenz zwischen Politik und Wirtschaft sowie wie der Bedarf an Wirtschaftspolitischen Maßnahmen wachsen.

Habermas trifft die Annahme, dass ausschließlich politische Ordnungen legitimiert werden müssen, das impliziert schon seine Definition von Legitimität. Weder Multinationale Korporation, der Weltmarkt, noch primitive Gesellschaften bedürfen einer Anerkennung durch die Bevölkerung (Habermas, 1976, S. 40). Der Spätkapitalismus

legitimiere sich per se durch seine angenommene Effizienz. Im systemvergleich sei diese Form die „bestmögliche Erfüllung verallgemeinerbarer Interessen“ (Habermas, 1976, S. 52). Das Wirtschaftssystem ist für Habermas eine gegebene, unveränderliche Konstante an der nichts abzuerkennen sei.

Aus allen diesen Annahmen folgt der Schluss, dass das Dauerhafte Legitimationsproblem darin liegt, dass die politisierte Öffentlichkeit verlangt, dass der Staat mit seinen Maßnahmen und Beschlüssen möglichst alle negativen Effekte des Spätkapitalismus auffängt, abwehrt oder reguliert, sowie als Sozialstaat noch zahlreiche Leistungen, wie Rente, Krankenversicherung etc. gewährleistet. Im Zuge von Konjunkturschwankungen, Wirtschaftskrisen, verehrenden Umweltschäden durch Produktion, ist diese Aufgabe eine große Herausforderung für die Regierung. Sobald es zu Misserfolgen bei dem Versuch der Erfüllung der Aufgabe kommt, könne die Legitimation der Regierung in Frage gestellt und das birgt die Gefahr einer Revolution oder „Veränderung der Basisinstitutionen“ (Habermas, 1976, S. 39).

Als nächstes wird die Definition von Legitimität von Habermas kritisch diskutiert und was ein alternativer Erklärungsansatz für Legitimationskrisen in modernen Staaten sein kann.

4. Legitimation des Kapitalismus

Habermas spricht von einer Legitimationskrise des modernen Staates. Einerseits durch die erhöhte Nachfrage von Teilhabe des Volkes an politischen Prozessen und andererseits durch den Anspruch an die Regierung, dass alle negativen wirtschaftlichen Folgen abgefangen werden sollen. In der folgenden Argumentation wird bezweifelt, dass das Legitimationsproblem auf der politischen Ebene liegt, sondern auf der wirtschaftlichen. Der Kapitalismus wird als gegebene Konstante betrachtet und es wird von Habermas angenommen, dass diese keine formale Anerkennung brauche, weswegen diese nicht direkt die Ursache des Legitimationsdefizits sein kann.

Politik wird legitimiert. Beispielsweise in Demokratien durch freie und gleiche Wahlen, Gewaltenteilung, bürokratischen Prozessen und der Abwesenheit von Willkür. Die herrschende Wirtschaftsordnung nicht, zumindest nicht durch solche Prozesse. Niemand hat je in einen Wahlzettel abgegeben, auf dem man zwischen Kapitalismus und seinen Alternativen wählen konnte. Indirekt kann man die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik durch die Parteien und deren Programme bestimmen oder mit großen Umständen als Aussteiger und Selbstversorger Wählen, fernab der Gesellschaft zu leben, um sich dem Kapitalismus komplett zu entziehen. Laut Habermas Definition verlangt die wirtschaftliche Ordnung, keine Legitimation, da er nur von der „Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung“ (Habermas, 1976, S. 39) spricht. Ein kaum zu beeinflussender Weltmarkt, der durch seine Mechanismen fast alle Staaten von sich Abhängung macht und noch dazu unkontrollierbare Krisen auslösen kann, bestimmt das Leben von nahezu der gesamten Weltbevölkerung. Beispielsweise greifen Gesetzte von Angebot und Nachfrage, Globalisierung, Arbeitsteilung, Gewinnmaximierung, Entfremdung tief in gesellschaftliche Strukturen ein. Es wird „die bestmögliche Erfüllung verallgemeinerbarer Interessen“ (Habermas, 1976, S. 52) unterstellt. Der Wohlstand käme durch volle Regale im Supermarkt, Warenvielfalt, ständigen neuen Wirtschaftszweigen mit neuen Arbeitsplätzen, angeblicher Effizienz und Allokation. Die wirtschaftliche Ordnung sei unveränderbar, durch das Ausmaß an Abhängigkeit durch die Versorgung der Bevölkerung. Wenige bereits versuchte Umstürze zeigten, dass der Kapitalismus superior sei. Die unterstellte Effizienz und Abhängigkeit vom System sorgen dafür, dass die Legitimation nicht ernsthaft aberkannt werden kann. Jedoch ist der ausgelöste Schaden groß genug, um die wirtschaftliche Ordnung zu hinterfragen. Seit vielen Jahrzehnten wächst die Kapital- und Vermögensungleichheit, lösen

Konjunkturschwankungen Unsicherheit aus und führen zu Krisen. Es wird die Existenz von ganzen Bevölkerungen durch Umweltschäden bedroht, verursacht durch Externalitäten der Wirtschaft. Ineffizienz führt zu Verschwendung und Überfluss, bei zeitgleicher Armut und Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus beendet die Kriegswirtschaft das Leben von sehr vielen Menschen. All diese Probleme, trotz versuchter Regulierung der Regierung, beweisen, dass der Spätkapitalismus nicht zur „bestmögliche[n] Erfüllung verallgemeinerbarer Interessen“ (Habermas, 1976, S. 52) führt. Konsequentiell sollte das Demos direkt wählen können, ob sie damit weiterleben können, zum Preis von angeblichem Wohlstand. Weder die Alternativlosigkeit noch die unterstellte Effizienz rechtfertigen den verursachten Schaden ansatzweise. Es braucht eine eindeutige Legitimationsgrundlage für dieses Ausmaß an gesellschaftlichen Missständen. Die Folgen sind zu groß, um sie als gegeben und unveränderlich hinzunehmen.

Politik und Wirtschaft haben im Spätkapitalismus genügend Interdependenzen entwickelt, dass man die Frage stellen kann, warum das Eine einen eindeutig formulierten Legitimationsanspruch hat und das andere nicht? Politik als demokratischer Prozess braucht Anerkennung, um fortzudauern, Kapitalismus nicht. Es „genügten Gewalt, Macht und Zwang“ (Müller, 2017, S. 41). Wirtschaftsordnung werden dank der Entwicklung des Spätkapitalismus nicht nur dadurch umgesetzt, sondern durch die Wirtschaftspolitik legitimieren. Beschlüsse über die Regulierung und dem Rahmen der Ökonomie werden im anerkannten Policy Prozess festgelegt. Bessere Arbeitsbedingungen durch Arbeitsschutzgesetze, Sicherheiten dank eines Sozialstaats, garantierte Eigentumsrechte, pluralistischer Diskurs von Interessenkonflikten zwischen den Arbeitnehmern und der Elite, Wahlen von freien und gleichen Bürgern, ohne aktive Ausgrenzung von Klassen legitimiert den Kapitalismus wieder. Historisch gesehen, könnte es auch schlimmer sein. Vieles hat sich seit dem Beginn der Industrialisierung verbessert. Es lässt sich eine Bewegung hin zur Entmachtung von wirtschaftlichen Interessen hin zur Demokratisierung des Marktes feststellen. Den „Geist des Kapitalismus“ (Weber, 1904) abwählen geht nicht von heute auf morgen, wenn es keine erprobten Alternativen gibt. Der Kommunismus ist in der Vergangenheit gescheitert. Andere Ideen lassen sich nicht mehr auf diese Masse an Menschen anwenden. Das hat zur Folge, dass das kapitalistische System nicht abgeschafft werden kann, ohne eine Massenarmut zu riskieren. Es fallen weniger gesellschaftliche Kosten und Risiken an, wenn das System nach und nach mit politischen Mitteln angepasst wird. Diese

Alternativlosigkeit führt dazu, dass diese wirtschaftliche Ordnung nicht abgewählt werden kann, also keine auch Legitimation braucht, da man diese nicht Aberkennen kann.

Der Kapitalismus konnte bis heute fortdauern ohne eine direkte Legitimationsgrundlage, im Sinne von Institutionen oder Verfahren zur Anerkennung der wirtschaftlichen Ordnung. Millionen von Arbeitenden bringen jeden Tag eine „diffuse Massenloyalität“ (Treibel & Annette, 2006, S. 60) auf, weil es keine Alternative gibt. Zahlreiche Krisen, Kriege um Rohstoffe oder der Klimawandel beweisen nun schon seit Jahrhunderten, dass politische Regulation nicht ausreichend ist. Die Probleme sind nicht nur für einzelne Bevölkerungsgruppen, sondern mittlerweile für den gesamten Planeten existenzgefährdend. Auch wenn es einen großen Fortschritt gegen die Diktatur des „Geist[s] des Kapitalismus“ (Weber, 1904) gab, bedrohen die Folgen jeden Tag die Menschheit. Das ökonomische System hat sich verselbständigt und ist zu einem undurchschaubaren Maße angewachsen, dass nicht mal die Technokraten einer Regierung schnell genug reagieren können oder auf Koordinationsschwierigkeiten stoßen, aufgrund der weltweiten Macht des Kapitalismus. Ereignisse wie die Wirtschaftskrise 2008, die Panama-Papiere, Cum-Ex oder der Wirecard-Skandal zeigen, dass kapitalistischen Akteure, trotz Gesetze und Regularien, Schlupflöcher finden und gesellschaftlichen Schaden anrichten können. Betrachtet man das Ausmaß, der zuvor genannten, gesellschaftlichen Einflüsse ist es ein Missstand, dass der Kapitalismus nicht direkt abgewählt werden kann. Die Legitimation durch staatliche Regulierung reicht nicht aus, um alle Schäden abzumildern und ist dementsprechend auch keine Legitimationsgrundlage. Lediglich die Alternativlosigkeit bleib als guter Grund, jeden Tag aufs Neue den Kapitalismus zu in den Alltag zu lassen, indem man beispielsweise mit einem E-Scooter zur Arbeit fährt, in den restlichen Stunden Freizeit Geld bezahlt, um auf online Dating-Plattformen seine große Liebe zu finden, mehr Werbung als Fernsehen zu guckt oder die tägliche Avocado zum Ausbeuterkaffe zu frühstückt. Viele gesellschaftliche Problem wären wenigstens gerechtfertigter, wenn man die Weltbevölkerung legitim wählen lassen würde und eine übergeordnete Organisation damit beauftragen könnte, eine alternative wirtschaftliche Ordnung zu entwerfen.

5. Fazit

Selbst wenn es eine wirtschaftliche Ordnung gäbe, welche frei von negativen externen Effekten wäre, beispielsweise angemessene Arbeitsbedingungen schafft oder effizient und nachhaltig produziert, gäbe es immer noch Gründe, weswegen wirtschaftliche Ordnungen angezweifelt werden können. Es würde sich dasselbe Dilemma wie bei der politischen Legitimation ergeben, dass mit jedem neuen Beschluss oder Veränderung die Legitimation aufs Neue angezweifelt werden könnte. Nur in einer Utopie sind alle Bürger mit jeder neuen politischen Entscheidung zufrieden und haben nie einen Grund die Rechtmäßigkeit der Regierung je in Frage zu stellen. Wie Habermas es sagt, ist Legitimation ein Dauerproblem.

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass der Begriff Legitimation wieder in seinem historischen Kontext neu definiert und betrachtet werden muss. Mit der Änderung Ansprüchen an den Staat und seinen Leistungen, ändern sich auch die Kriterien der Anerkennung der Bürger. Durch das Wachstum der Wirtschaft kann heutzutage, unter Anbetracht seiner Folgen, die wirtschaftliche Ordnung mit in die Legitimationsdebatte einbezogen und nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Entgegen der Meinung von Habermas, dass es keinen Anerkennungsbedarf brauche. Der Einfluss der wirtschaftlichen Ordnung auf die Gesellschaft ist zu groß, um als unveränderliche Konstante betrachtet zu werden und kann nicht durch die unterstellte Effizienz Legitimiert werden. Folglich braucht ein so großer, teils negativer und teils positiver, gesellschaftlicher Einfluss eine Legitimationsgrundlage. Diese kann man in der Wirtschaftspolitik suchen, welche versucht die negativen Effekte auszubessern. Mit der Regulation durch legitim gewählte Gesetzgeber könnte der Spätkapitalismus wieder legitim sein, wenn nicht trotzdem zahlreiche, existenzbedrohenden Probleme durch die wirtschaftliche Ordnung erzeugt werden. Somit braucht es eine klare Legitimationsgrundlage für dieses System.

Literaturverzeichnis

Abels, G. (2020). Legitimität, Legitimation und das Demokratiedefizit der Europäischen Union. In P. Becker, & B. Lippert, *Handbuch Europäische Union* (S. 175-194). Springer.

Blatter, J. (2007). Demokratie und Legitimation. In A. Benz, S. Lütz, U. Schimank, & G. Simonis, *Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder* (S. 271-284). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Europäische Union. (2021). *EU*. Von Maßnahmen nach Themenbereichen: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic_de, Letzter Zugriff: 17.03.2022 abgerufen

Europäische Union. (2021). *EU*. Von Zahlen und Fakten zur Struktur der Europäischen Union: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/structure_de, Letzter Zugriff: 17.03.2022 abgerufen

Glaser, K. (2015). Legitimtät und Gehorsam. In M. Dammayr, D. Grass, & B. Rothmüller, *Legitimität. Gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Bruchlinien der Rechtfertigung* (S. 135-150). Transcript Verlag.

Habermas, J. (1973). *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus.* Suhrkamp Verlag.

Habermas, J. (07 1976). Legitimationsprobleme im mordernen Staat. *Legitimationsprobleme politischer Systeme*, S. 39-61.

Machiavelli, N., & von Oppeln-Bronikowski, F. (1532). Der Fürst. In C. Boersch, & F. von Diest, *Das Summa Summarum des Erfolgs. Die 25 wichtigsten Werke für Motivation, Effektivität und persönlichen Erfolg* (S. 89-103). Gabler.

Müller, H.-P. (2017). Der Kapitalismus und seine Lebensführung - Max Weber zum 150. Geburtstag. In P. Sachweh, & S. Münnich, *Kapitalismus als Lebensform - Deutungsmuster, Legitimation und Kritik in der Marktgesellschaft* (S. 27-45). Springer VS.

Offe, C. (1972). Spätkapitalismus - Versuch einer Begriffsbestimmung. *Strukturprobleme des kapitalistischen Staates*, S. 7-25.

Peter, F. (29. 04 2010). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Von Political Legitimacy: https://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/, Letzter Zugriff: 17.03.2022 abgerufen

Saage, R. (2004). Vertragsdenken und Utopie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. In J. Rüsen, *Die Unruhe der Kultur - Potentiale des Utopischen .* Velbrück Wissenschaft .

Scharpf, F. W. (2004). *Legitimationskonzepte jenseits des Nationalstaats.*

Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations.*

Treibel, & Annette. (2006). Lektion III - Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus - (Habermas I, Offe). In A. Treibel, *Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart* (S. 49-70). Springer.

Weber, M. (1904). *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.*

Weber, M. (1922). *Typen der Herrschaft - Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft - EIne soziologische Studie.* Reclam.

Woyke, W. (2016). *Weltpolitik im Wandel - Revolutionen, Kriege, Ereignisse... und was man daraus lernen kann.* Springer VS.

Eidesstaatliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Zuhilfenahme anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.

Die „Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis für Studierende an der Universität Potsdam (Plagiatsrichtlinie) - Vom 20. Oktober 2010“, im Internet unter http://unipotsdam.de/ambek/ambek2011/1/Seite7.pdf, habe ich zur Kenntnis genommen.

03.04.2022, Potsdam

Ort, Datum

Unterschrift